



Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

Processo n.º 0807230-48.2019.8.14.0028

[Administração de herança]

REQUERENTE:

Nome: NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA

Endereço: Rua SC 6, 22, QUADRA 11, Setor Goiânia 2, GOIÂNIA - GO - CEP: 74665-620

Nome: GLENDA POMPEU ALVES

Endereço: RUA GOIANIA QD 120 LOTE 06, QD 120, VILA POUPEX, MARABÁ - PA - CEP: 68510-180

Nome: GLEISSON POMPEU ALVES

Endereço: Rua Aquilino Sanches, 110, NOVO HORIZONTE, MARABÁ - PA - CEP: 68502-350

Nome: JAMES POMPEU ALVES

Endereço: RUA MANUEL PARAENSE, S/N, PROX SUPERMERCADO LIDER E ACADEMIA DE GINASTICA, VILA DO CONDE, BARCARENA - PA - CEP: 68445-000

REQUERIDA(O):

Nome: JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA

Endereço: Rua Aquilino Sanches, 110, PROXIMO INCRA, Amapá, MARABÁ - PA - CEP: 68502-350

S E N T E N Ç A

Vistos.

NORMA DALUI DE OLIVEIRA ROCHA, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de seu procurador judicial, requereu o cumprimento do testamento deixado por JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA, com fundamento no art. 1.978 do Código Civil Brasileiro e art. 736 do Código de Processo Civil.

O Testamento foi apresentado perante o Juízo (id. 12174013 e 14933089).

Os herdeiros GLENDA POMPEU ALVES, JAMES POMPEU PEREIRA e GLEISON POMPEU ALVES se habilitaram nos autos (id. 62276497) e ofereceram contestação (Id. 62276499).

Em decisão, foi esclarecido às partes que se trata de procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, previsto no Art. 735 e seguintes do CPC, que possui como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento, limitando-se à análise de eventuais vícios. Deixando de apreciar os pedidos referentes à partilha do bem, que deverão ser apresentados oportunamente, na ação de inventário (id. 99803131).

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que, considerando cumpridas as formalidades legais, opinou pelo registro e cumprimento do testamento (id 102770075).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Trata-se de pedido de cumprimento do testamento público deixado pelo falecido Sr. JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA, com fundamento no art. 1.978 do Código Civil Brasileiro e art. 736 do Código de Processo Civil.

Dispõe o Código de Processo Civil, *in verbis*:

" Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do Art. 735.

Por outro lado, o parágrafo 2º do art. 735 estabelece que, depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

No caso em análise, o representante do Ministério Público se pronunciou destacando que, em razão do alegado na inicial e dos documentos anexados, se manifesta favorável ao registro, arquivamento e cumprimento do testamento, com base no art. 735 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há óbice ao registro e cumprimento do testamento público deixado pelo falecido, uma vez que o mesmo apresenta todos os requisitos essenciais previstos no art. 1.864 do Código Civil Brasileiro, não se observando qualquer irregularidade na disposição de última vontade do testador, na medida em que foi escrito por tabelião, lido em voz alta perante o testador e as cinco testemunhas (Fátima da Silva Lima, Elizabeth Mutran Azevedo, Irenilde Maria Ribeiro dos Santos, Maria do Socorro Alves Rodrigues de Souza e Ebeibe Guedes Brandão), assinado pelos comparecentes ao cartório, tudo de conformidade com a escritura pública de testamento que consta nos autos (id. 12174013).

Ante o exposto, registre-se, archive-se e cumpra-se o testamento público deixado por JOSE GLEDISTON POMPEU DA ROCHA, por não lhe achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade na forma do art. 735 do Código de Processo Civil.

Feito o registro, intime-se a testamentária nomeada para assinar o termo de testamentária, na forma do art. 735 § 3º do Código de Processo Civil/2015.

Compromissada, expeça-se certidão do processado para juntada nos autos de inventário ou arrecadação para observação e cumprimento da vontade do testador.

Cumpridas as disposições anteriores, arquivem-se.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 88 do Código de Processo Civil/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO/TERMO DE GUARDA

Marabá/PA, data registrada no sistema. **JULIANO MIZUMA ANDRADE** Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá